EGPP
Escuela de Gestión Pública Plurinacional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO
ESPECIALIZADO

LEY N°1178
LEY DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL GUBERNAMENTAL

SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO (ST Y CP) 8

| SUBTEMA 8 |

SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO (ST Y CP)

Bienvenidos, nuevamente, a este ciclo de charlas sobre los Sistemas de la Ley 1178. Ahora desarrollemos el Sistema de Tesorería y Crédito Público. Debo decir que si bien en la Ley se muestra como un solo Sistema, el Sistema de Tesorería y Crédito Público, en la práctica son dos Sistemas, uno Tesorería que tiene su propia norma básica y otro el Sistema de Crédito Público, que también tiene su norma básica.

Entonces vamos a mostrarlos de manera conjunta en una exposición tratando de interrelacionar ambos Sistemas, pero antes de introducirnos propiamente al Sistema de Tesorería y Crédito Público creo que es importante repasar lo que dejamos de la sesión anterior de los Sistemas anteriores. Habíamos abordado el Sistema de Personal y el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, eso en función de que, en función del Sistema de Programación de Operaciones, el Sistema de Organización Administrativa y el Sistema de Presupuesto. Un poco para ir relacionando esta temática diríamos, a requerimiento del POA porque en el POA incorporamos los requerimientos, decimos que necesitamos recursos humanos, a través del Sistema de Administración Personal nos encargamos de su dotación, evaluación, capacitación, movilidad y registro.

Entonces, el Sistema de Administración de Personal viene a cumplir un requerimiento que parte del Plan Operativo Anual, lo propio sucede con Bienes y Servicios, el requerimiento nuevamente surge en el POA, decíamos sea de un activo, bienes de consumo, parte del POA y viene el Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cumple con el requerimiento, pero ahí tiene que intervenir el Sistema de Presupuesto porque si bien esta en el POA, el requerimiento debe estar presupuestado en términos del gasto, ¿Qué implica aquello?, si el POA dice que sí y el presupuesto dice que sí, quiere decir que ya podemos proceder a la contratación en lo que es el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Entonces ¿Qué hicimos con el Sistema de Administración de Personal?, como ya dije, partió el requerimiento de Programación de Operaciones, con Personal se hace la dotación de personal, entonces personal incorporado a lo largo del tiempo, lo que hay que hacer es con la persona, con el servidor público cubrir nuestras obligaciones como institución y ahí se generan una serie de registros contables diríamos en términos simples, se va generando un devengado que es una obligación institucional. Lo propio sucede con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios realizamos la compra de un

activo o la compra de bienes de consumo para cumplir con el requerimiento del POA y eso nos va generando un devengado, una obligación.

Entonces la idea es que estos no se queden como devengados, no se queden como obligaciones, entonces para eso tenemos al Sistema de Tesorería y Crédito Público, este es el Sistema que se va encargar de la administración de la liquidez en términos sencillos para cubrir las obligaciones generadas a través de personal, y a través del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Tesorería es el que dice realizando una programación del flujo financiero a través de un instrumento que se llama flujo de efectivo, es el instrumento que dice que podemos pagar, que pagamos lo que vamos haciendo, entonces es programar nuestros pagos, reitero para cubrir esas obligaciones obviamente cuando digo programación del flujo financiero estoy diciendo en función de lo que también podemos captar como ingreso, honraremos nuestras obligaciones en función de la liquidez que nosotros tenemos. Por eso es necesario comprender que ahora sí se necesita al Sistema de Tesorería y Crédito Público para cerrar esas obligaciones.

Entonces dicho este resumen muy breve diríamos ¿Con qué lo vamos a hacer? Si se fijan el grafico de la izquierda pues entra el tema de la liquidez para cubrir las obligaciones que señalé hace un momento y la pregunta es ¿Qué tal si no tengo la liquidez suficiente para poder cubrir nuestras obligaciones?, o para poder ejecutar ciertos proyectos, entonces fíjense en el gráfico del centro por favor iniciaremos una gestión de financiamiento, eso principalmente para aquellas entidades que son sujetos de crédito, en ese orden Tesorería el grafico de la izquierda y al centro Crédito Público y es más o menos lo que nosotros hacemos, tenemos que cubrir una obligación no tenemos el efectivo podemos acceder al financiamiento para honrar una obligación.

Si agarramos el marco normativo de la Ley 1178, en su artículo 11 hace referencia a estos dos Sistemas Tesorería y Crédito Público, Liquidez y Gestión de Deuda, y como decía yo hace un momento, son dos normas básicas, la primera norma básica es la Resolución 218056 que hace referencia al Sistema de Tesorería y la segunda norma básica a la Resolución 218041, que hace referencia al Sistema de Crédito Público, entonces en el mismo orden, solo que dos Sistemas al mismo tiempo diríamos.

Que en cuanto a concepto se refiere es el artículo 2 del Sistema de Tesorería, en cambio en la norma de Crédito Público es el artículo primero en cuanto al objetivo del Sistema se refiere al artículo 3 del Sistema de Tesorería y es el artículo 2 del Sistema de Crédito Público y en cuanto a Subsistemas se refiere, la norma de Tesorería nos los muestra en el artículo 8; en cambio la norma de Crédito público nos lo muestra en el artículo 20. Entonces diríamos es eso lo que estamos recuperando de la norma del Sistema de Tesorería y Crédito Público, el concepto, el objetivo y los Subsistemas.

Vamos a hacer lo mismo que los otros Sistemas, voy a mostrar en función del concepto, del objetivo y los Subsistemas, ambos Sistemas Tesorería y Crédito Público.

El Sistema de Tesorería y Crédito Público, de acuerdo a lo que señala el Artículo 11 de la Ley 1178 dice, manejará los ingresos y el financiamiento, ahí estamos hablando de ingresos, fíjense por favor, para ejecutar el presupuesto de ingresos. Eso que quiere decir, que esto tiene una relación directa con el Sistema de Presupuesto, entonces dice manejará los ingresos, el financiamiento y crédito público para ejecutar el presupuesto de ingresos, ahí la relación es directa entre lo que significa el manejo de ingresos en términos de efectivo en función del presupuesto de ingresos por una parte y por otra parte, dice que programará los compromisos, las obligaciones y los pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Entonces es importante comprender lo siguiente, que aquí en Tesorería y Crédito Público también estamos hablando de ingresos y gastos, porque en presupuesto eso fue lo que decíamos, la diferencia es que en éste caso de Tesorería estamos hablando en base efectiva, por eso Tesorería se va dar en función a un presupuesto de ingresos y gastos que diríamos tiene una base de sustentación, base devengado. Entonces reitero lo que dice la Ley 1178, el Sistema de Tesorería y Crédito Público se encargará del manejo, que el termino más apropiado es manejo de los ingresos y el financiamiento en función de un presupuesto de ingresos, otro, programación de los compromisos, las obligaciones y de los pagos propiamente dichos en función de un presupuesto de gastos. Eso quiere decir que hay una instancia previa de devengado, de formulación de un presupuesto, en función de aquello es que funciona, si me permiten el termino, el Sistema de Tesorería y Crédito Público, eso en cuanto se refiere la Ley 1178.

Pero ya viendo las normas son dos perspectivas una la de Tesorería y Crédito Público al mismo tiempo.

En términos de concepto Tesorería, es un conjunto de principios, normas, procedimientos que están relacionados, que están vinculados con la recaudación de recursos y los pagos base efectivo, recaudación y pagos, eso en tesorería.

En Crédito Público dice, es un conjunto de principios, normas, procesos y funciones para una eficaz, eficiente de deuda pública.

La idea es que en el marco de los recursos que tengamos podemos requerir de un financiamiento, pero todo tiene que estar en función de un presupuesto.

En cuanto a objetivos se refiere con la misma lógica primero Tesorería y luego Crédito Público diremos la norma básica de tesorería señala como objetivo de la norma, constituir el banco general del Sistema de Tesorería, que nos permiten establecer las funciones esenciales del Sistema de Tesorería, cuáles son estas funciones esenciales por

ejemplo, programación del flujo financiero, la determinación de cuotas de compromiso, la unicidad de caja etc. son funciones del Sistema de Tesorería, que vienen desde una definición de la norma básica lo propio en materia de crédito público la norma dice: el objetivo, definir procesos que aseguren la eficiente y eficaz administración de las operaciones de crédito público, proporcionar criterios técnicos para la captación de recursos vía endeudamiento.

Como ustedes saben hacer en el plano personal hay ciertos requisitos para que yo pueda acceder a un financiamiento, lo propio en el plano institucional aquellas instituciones que son sujetos de crédito tiene que cumplir con ciertos requerimientos y eso pasa por coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el órgano rector de estos Sistemas.

Con la misma lógica también diríamos que Tesorería tiene sus Subsistemas y Crédito Público, también.

¿Cuáles son los Subsistemas del Sistema de Tesorería?

Primer Subsistema de Tesorería Recaudación de Recursos, si voy a pagar primero tengo que recaudar, aquí la idea es tratar de generar el mayor ingreso posible para que tengamos la posibilidad de cubrir nuestras obligaciones, y en función de esa recaudación.

Segundo, el Subsistema de Tesorería la Administración de esos recursos para comprometernos, para cumplir nuestras obligaciones, para cubrir con nuestros pagos, compromisos, obligaciones y pagos todo vinculado con el efectivo, porque aquí si es honrar nuestras obligaciones. Con la misma lógica el Sistema de Crédito Público tiene dos Subsistemas, que enseguida lo vamos a ver con un poco más de detalle.

En el Sistema de Crédito Público el primer Subsistema de Planificación de Deuda, no dice que no podemos endeudar alegremente, porque al fin a cabo podemos beneficiarnos en el corto plazo, pero en el largo plazo hay personas que definitivamente en gestiones o instituciones que se van a ver afectados, hay que planificar la deuda. Y una vez que contraemos el endeudamiento, administraremos la deuda de manera eficiente, de manera efectiva. En resumen, de eso trata el artículo 11 de la Ley 1178, reitero del manejo de los ingresos en efectivo y si no los tenemos vía financiamiento crédito público, entonces ahora si tenemos disponibilidades con aquello que hacemos vamos a ejecutar nuestro presupuesto de gastos en términos de qué podemos comprometer, que obligaciones podemos hacer y que podemos pagar. El movimiento de compromisos, obligaciones y pagos depende mucho de la programación de nuestras disponibilidades que no se entienda que el tesorero es un simple pagador, de hecho, no lo es, es una persona que programa las disponibilidades.

Y en función de aquello mostramos las características de lo que señala cada norma, cada Sistema.

Vamos a los aspectos específicos, ahí está la Ley 1178 para reforzar un poco esa parte y ahí está la explicación. Nuevamente decimos el Sistema de Tesorería y Crédito Público, nos dice preverá, dice manejará el termino más preciso, manejará los ingresos y si no hay ingresos, el financiamiento en función del presupuesto de ingresos, y por otra parte, manejara los compromisos, obligaciones y pagos en función del presupuesto de gastos, todo en función del presupuesto, hay que reconocer esta relación Tesorería base efectivo, presupuesto base devengado yo no puedo pagar vía Tesorería si eso no está presupuestado. Reiteró no puedo honrar obligaciones vía Tesorería si no están en el POA y en el presupuesto, en realidad con Tesorería lo que venimos a hacer es a cerrar el ciclo de aquellos procesos que han cumplido con ciertos requerimientos y todo para una eficiente administración de la liquidez y de la deuda, para una eficiente gestión de liquidez y eficiente gestión de deuda.

Con Personal hemos generado la obligación, con Tesorería cerramos la obligación, con Bienes y Servicios generamos una obligación con Tesorería cerramos la obligación.

Vayamos a ver norma, por norma y vamos a ver de inicio el Sistema de Tesorería, lo vamos a hacer de manera general, pero forma parte de este Curso de Inducción, este paquete de normas para que ustedes puedan revisar y en función de aquello se pueda comprender de mejor manera esto que estamos señalando.

Entonces muestro la norma básica en cuanto a concepto y objetivo se refiere el Artículo 2 hace referencia al concepto del Sistema de Tesorería y el Artículo 3 hace referencia al objetivo de la norma.

El Sistema de Tesorería es el conjunto de principios, de normas, de procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de recursos públicos, efectiva recaudación de recursos públicos y para qué esos recursos, para cubrir los pagos de las obligaciones generadas a través de presupuesto, a través de personal, a través de bienes y servicios. En simple, el Sistema de Tesorería es un conjunto de instrumentos para recaudar, programar el gasto y pagar. A veces en términos familiares decimos que son las mamás que se encargan de manejar el tesoro de la familia, entonces son quienes programan los gastos hasta que al final pagan, por ahí también se encargan de la recaudación junto con el esposo, entonces esa función de Tesorería también la vemos en la familia.

Respecto de lo que dice la norma sobre lo que dice el objetivo de las normas básicas la idea es que esta norma se pueda constituir en el marco general del Sistema de Tesorería en una guía, es una pauta que nos dice cómo funciona el Sistema de Tesorería, ¿Para qué?, para asegurar un adecuado funcionamiento del Sistema de Tesorería, asi-

mismo establecer las funciones esenciales del Sistema de Tesorería y cuáles son, hace un momento lo decía que los puntualizo de mejor manera, primera función recaudación de recursos, toda institución para ser sostenible debe tener recursos, entonces hay que programar la recaudación de los recursos porque no se olviden que de eso depende la administración del gasto.

Ahora si administración de los recursos, la programación del flujo financiero que no es otra cosa que realizar proyecciones de ingresos y gastos para una gestión utilizando un instrumento que es el flujo de efectivo y de ahí emerge la cuota de compromiso.

Y, finalmente, también forma parte de este Sistema de Tesorería la custodia de títulos y valores, entonces ahí ya estamos ingresando a lo que dice la norma básica del Sistema de Tesorería.

Resumen, el Sistema de Tesorería es un conjunto de instrumentos para recaudar y para cubrir nuestras obligaciones en términos de los pagos, cuál es el objetivo de la norma, ser el marco general que nos diga cómo funciona el Sistema, pero además decirnos cuales son las funciones esenciales del Sistema de Tesorería.

Ahora si vamos a analizar de manera general cada Subsistema, como verán cada Sistema tiene 2 Subsistemas, de manera general los vamos a mostrar.

Primero Sistema de Tesorería: 1. Recaudamos recursos y 2 Administramos esos recursos

Segundo Sistema de Crédito Público: Subsistema de Planificación de Deuda, la idea es no endeudarnos alegremente y segundo Subsistema Administración Efectiva de la Deuda.

En ese marco vamos a mostrar de manera general cada Subsistema

Sistema de Tesorería:

Subsistema de Recaudación de Recursos, el Artículo 13, de norma hace referencia al concepto, es aquel Subsistema, componente o proceso que se encarga de recaudar los recursos públicos relativos, ya sea ingresos tributarios, ingresos no tributarios, crédito público, donaciones, regalías, transferencias, venta de bienes y servicios todo aquello que pueda constituirse en recurso para la institución. ¿Cuál es el objetivo?, su mismo nombre lo dice, recaudar los recursos públicos en el momento que nosotros lo vayamos a requerir, para cubrir nuestras obligaciones. Y ¿Cuál es la función?, hacer cumplir la recaudación de recursos públicos para su ingreso en la tesorería respectiva.

Subsistema de Recaudación, recaudemos recursos porque eso va permitir que la institución pueda funcionar y cubrir sus obligaciones en el tiempo.

Subsistema de Administración de Recursos, una vez que ya los hemos recaudado en el marco del presupuesto, en el Artículo 19 dice que este Subsistema es un conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la Unidad de Administración de Ingresos y Gastos, y esto está dando lugar a lo que después en nuestro país a partir del 2000 se instituye como Cuenta Única del Tesoro, administración centralizada de los recursos. Entonces el Artículo 19 reitero dice es un conjunto de funciones, actividades y procedimientos referidos a la administración centralizada de los recursos públicos por una parte, por otra a la programación, a la ejecución de los flujos financieros y a la custodia de títulos ya generamos los recursos, ahora hay que administrar los recursos bajo una lógica del principio de unicidad de caja.

¿Cuál es el objetivo? El Artículo 20 hace referencia a esto, administrar los recursos públicos para lograr una moderna y más segura gestión de su manejo y alcanzar la administración plena y transparente de los mismos, administración centralizada de los recursos. La norma se aprueba el 1997 y hace referencia a la administración centralizada de los recursos el 2000 ya comenzamos a implementar la unicidad de caja como Cuenta Única del Tesoro.

Y su función Artículo 21 el Subsistema de Administración de Recursos tiene por función principal asignar bajo el principio de unicidad de caja los recursos públicos recaudados de acuerdo a sus disponibilidades. O sea, la administración va estar siempre limitada en función de los recursos que podamos captar, en este caso vía efectivo.

Crédito Público, el Artículo primero nos muestra este tema y hablaremos de su definición que también son principios, son normas, son procesos pero que están referidos a una eficacia eficiente de deuda, ustedes comprenderán, esto para el plano general totalmente válido, no podemos endeudarnos alegremente, el manejo, la gestión de deuda tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser responsable para no afectar a generaciones futuras. En ese marco que hace, regula la captación y endeudamiento, la administración de esos recursos financieros obtenidos por la vía del endeudamiento y tiene que estar función del Presupuesto General del Estado.

En términos del objetivo de la norma, la norma tiene como propósito definir estos procesos que aseguren esto que estamos señalando eficiente gestión de deuda, la norma nos proporciona criterios técnicos administrativos para decirnos como deberíamos captar esos recursos. Si por ejemplo, soy una entidad sujeta de crédito que tengo que hacer para acceder una fuente de financiamiento, tocaré las puestas del órgano rector, iré al Viceministerio de Tesorería y Crédito Público y les diré cuáles son los pasos que debo seguir, porque no se olviden, asume la deuda la institución, asume la deuda el

Estado no puede ser alegre la gestión de deuda.

Establecer competencias y responsabilidades de los niveles de organización de quienes participan en esta gestión de deuda y determinar el alcance de las interrelaciones de este Sistema con Tesorería y con Presupuesto, fundamentalmente, pero también con el SPIE por el tema de Inversión Pública, porque normalmente si hay gestión de deuda es para proyectos de inversión.

Subsistema de Planificación de Deuda, Artículo 22 y nos dice de manera precisa que la finalidad de este Sistema es el establecimiento de un marco financiero orientado a dar cumplimiento a la política crediticia y a la estrategia de endeudamiento. La política crediticia va orientada principalmente a generar una gestión de deuda racional, eficiente y lo propio la estrategia de endeudamiento. Y ¿Cuáles son los procesos?, primero esto vemos en un curso de crédito público, definición de políticas en el marco de los lineamientos de política fiscal, el establecimiento de estrategia nacional de endeudamiento, porque tiene que haber un lineamiento que venga desde arriba, decir cuál va ser nuestra posición como país ante el endeudamiento como tal.

Otra la determinación de las condiciones de operabilidad y adaptabilidad de la gestión de deuda, los resultados la política crediticia que nos dice el lineamiento en materia de endeudamiento, la estrategia de endeudamiento para que ésta pueda ser sostenible, la red de relaciones interinstitucionales, la reglamentación de operaciones de crédito público que es lo que establecido en la norma y, finalmente, la información de mercados de crédito, eso en lo que se refiere al Subsistema de Planificación de Deuda, que emerge de este Subsistema, principalmente, la política crediticia la estrategia de endeudamiento fundamentalmente para que nuestra gestión de deuda pueda ser eficiente ya está la planificación pasamos a la administración de la deuda.

Subsistema Administración Efectiva de la Deuda, el Artículo 27 de la norma dice el Subsistema Administración Efectiva de la Deuda tendrán por finalidad maximizar la eficiencia de las operaciones de crédito público en función de la política crediticia y de la estrategia de endeudamiento.

¿Cuáles son los procesos del Subsistema Administración Efectiva de la deuda? Si yo requiero a una gestión de financiamiento, cuáles son los pasos que debo seguir, primero inicio de operaciones de crédito público, es como cuando tú vas a un banco y vas a dar inicio a las operaciones de crédito público y en banco no te prestan a la primera que vas, te piden tu situación de activo, pasivo, de ingresos y lo propio sucede en materia de la gestión pública, tocaremos las puertas del órgano rector y él nos dirá primer paso, inicio de operaciones de crédito público y que nos van a pedir, nuestro balance general, nuestro estado de resultados, si somos sujetos de crédito, nuestro presupuesto de ingresos, nuestros presupuesto de gastos y para qué aquello, para que puedan medir

ellos si tenemos capacidad de pago y es lógico no le pueden prestar, ya sean organismos internacionales a instituciones que no tienen capacidad de pago eso se llama inicio de operaciones de crédito público, es ahí de donde va emerger si el resultado es positivo o negativo, hay fórmulas que se aplican y de ahí sale el resultado, si es negativo definitivamente no pasaremos al siguiente paso, asumamos de manera positiva.

Si, el resultado es positivo vamos a la negociación, y cuando digo negociación vamos a encontrar las mejores condiciones de financiamiento para nuestra institución en términos de tasa de interés, en términos de tiempo de pago, negociación una vez que llegamos a acuerdos en la negociación vamos a la contratación, a la suscripción misma del contrato de financiamiento luego vamos a la utilización, vamos al servicio de la deuda a honrar nuestras obligaciones y luego a hacer un seguimiento y evaluación a todo este proceso a eso se llama operaciones de crédito público. Reitero inicio, negociación, contratación, utilización, servicio de la deuda, seguimiento y evaluación. Como comprenderán es un proceso lógico hasta ahí hemos visto Sistema de Administración de Tesorería y Crédito Público, como los Subsistemas que haces a estos Sistemas.

Para cerrar vamos a mostrar el enfoque sistémico lo que dejamos de las exposiciones anteriores y eso fue lo que dijimos. Entonces para recordar un poco el Sistema de Administración de Personal nos ha generado obligaciones de personal, con el desempeño de las personas, el trabajo que realizan, nos ha dejado obligaciones para decirlo en términos contables, sueldos y salarios, contra sueldos y salarios por pagar cuando concluye cada mes alguien tiene que cerrar y dijimos que Tesorería.

Lo propio Administración de Bienes y Servicios nos ha dejado obligaciones por ejemplo activos contra cuentas por pagar. Entonces aquí viene el Sistema de Tesorería para honrar aquello, a través de la liquidez que podamos tener en la institución o por ahí la deuda que nosotros podamos contraer para cubrir estas obligaciones, para llevar adelante proyectos de inversión pública que permitan mejorar nuestra capacidad productiva pero tiene que estar limitado a la liquidez a la capacidad de gestión de deuda que tengamos como institución, tiene que estar en función del presupuesto plurianual, pero principalmente el presupuesto anual tiene que estar en función del presupuesto, tiene que estar en función de la Administración de Personal, porque es en función de aquello que vamos a honrar la obligación pero también en función de la Administración de Bienes y Servicios.

Entonces aquí la idea es que vamos administrar liquidez para cubrir esas obligaciones, la Administración de Bienes y Servicios entonces, ahí entra el Sistema de Tesorería y Crédito Público.

De esta manera cerramos este circuito de decir, de generar devengados, generar obligaciones, ahora con Tesorería cerrar esos devengados, cerrar esas obligaciones lo

importante ahora es que todo esto lo podamos registrar en un Sistema de Contabilidad en instantes más vemos ese Sistema.

Muchas gracias.